

encerramento das operações de uma grande produtora no último período da análise de dano, conforme reconhecido pela própria Abrafas no seu recurso.

Assim, tanto pelo histórico do produto no âmbito das investigações de antidumping e análises de interesse público, quanto pela situação recente da oferta de fios de poliéster, em âmbito nacional e internacional, há base material que justificam a cautela do Gecex na aplicação do direito sobre as importações de fios de poliéster. Portanto, não se trata de "mera possibilidade" como alegado pela recorrente: são dados concretos, que demonstram que a suspensão cautelar não é medida arbitrária, mas resposta proporcional dado o histórico do produto e a capacidade de produção da indústria doméstica, além das incertezas externas ocasionadas pela Guerra no Oriente Médio.

Essa possibilidade de suspensão preventiva do antidumping por interesse público é expressamente autorizada pelo art. 3º, inciso I, do Decreto nº 8.058/2013, que confere ao Gecex competência para "suspender a exigibilidade de direito antidumping definitivo por razões de interesse público". Esse ponto aliás é defendido em ambas as manifestações de outras partes interessadas.

Portanto, não há ilegalidade nem vício de motivação como alegado pela recorrente. A decisão de suspensão do direito antidumping sobre as importações de fios de poliéster com base no interesse público pelo Gecex é respaldada pelos dispositivos legais que regulam as investigações antidumping e fundamentada em elementos materiais contidos em Nota Técnica submetida ao colegiado, conforme reproduzido no Anexo II da Resolução Gecex nº 910/2026.

Por fim, não procede a acusação da recorrente de inversão do ônus da prova pelo Gecex. Frisa-se que a própria Resolução Gecex nº 910/2026 reconhece expressamente que os requisitos legais para aplicação do direito antidumping definitivo foram preenchidos - dumping, dano à indústria doméstica e nexo causal. A suspensão não nega esses fatos; apenas posterga a cobrança até a conclusão de nova avaliação de interesse público pelo Decom consoante o procedimento estabelecido pela Portaria Secex nº 282/2023, que regulamenta atualmente a análise sobre o tema conduzida pelo órgão. Na atual etapa não se pretende discutir a existência dos requisitos legais que fundamentam a aplicação de um direito antidumping, mas sim a oportunidade e conveniência de aplicação da medida tendo em conta elementos de interesse público, dentro do exercício do poder discricionário do Comitê-Executivo de Gestão da Camex.

V.2 SOBRE A VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

Sobre o tema, conforme relatado, a Abrafas alega não ter tido oportunidade de se manifestar previamente sobre os fundamentos de interesse público que embasaram a suspensão, em violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal e aos arts. 2º e 3º da Lei nº 9.784/99 e também ao entendimento do STF sobre a aplicação do contraditório também aos procedimentos administrativos. Alega que, houvesse a decisão sido embasada na Portaria Secex nº 282/2023, a recorrente poderia ter se manifestado.

Como já explanado no item anterior, a suspensão de direito antidumping por razões de interesse público não é ato sancionatório ou que imponha obrigação a terceiro específico. É ato de política comercial sobre a aplicação de medida de defesa comercial já estabelecida e apenas suspende a cobrança até que se conclua a análise pelo Decom onde se consultarão todas as partes interessadas. Ou seja, a Abrafas inverte a lógica do instituto ao argumentar que a cobrança imediata seria necessária para preservar seus direitos. Na verdade, é a suspensão que preserva o contraditório futuro de todas as partes antes da entrada efetiva em vigor de uma medida com efeitos para diversos agentes econômicos. O ato decisório do Gecex garante justamente que a decisão final sobre o tema leve em consideração não apenas a prevalência dos requisitos para aplicação de um direito antidumping, analisados na investigação conduzida pelo Decom, mas também o provável impacto da medida sobre os agentes econômicos pertencentes à cadeia de produção, distribuição, venda e consumo em que se situa a indústria doméstica, conforme estabelecido no art. 4º da Resolução Gecex nº 906/2026.

Ademais, cumpre destacar que as intervenções em medidas de defesa comercial por interesse público podem ser objeto de reconsideração, conforme estipula o art. 5º da Resolução Gecex nº 906/2026: "Art. 5º As intervenções em medida de defesa comercial em razão de interesse público poderão ser objeto de pedido de reconsideração direcionado ao Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, que deverá ser apresentado em até dez dias da publicação da decisão no Diário Oficial da União, conforme previsto no art. 59 da Lei 9.784, de 1999." No exercício de tal prerrogativa que a recorrente apresentou o pedido ora em análise, que ensejou a notificação das demais partes interessadas para manifestação, conforme consta do processo 19971.000739/2026-18.

Por fim, a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não encontra amparo nos fatos constantes dos autos. Ainda que a suspensão da exigibilidade do direito antidumping tenha decorrido de juízo discricionário do Gecex, cabe registrar que a própria Abrafas foi recebida em audiência pela Secretaria-Executiva deste MDIC no dia 19 de maio de 2026, ocasião em que teve a oportunidade de tratar do tema e expor à autoridade competente sua posição a respeito da investigação em referência, previamente, portanto, à edição da Resolução Gecex nº 910/2026 (publicada em 8 de junho de 2026). Tal circunstância evidencia que a entidade não foi alijada do processo decisório, tendo disposto de canal formal de interlocução direta com o MDIC e com o presidente substituto do Gecex antes da decisão do mencionado Colegiado. Assim, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, na medida em que a Abrafas pôde apresentar seus argumentos e preocupações em momento anterior à publicação do ato, restando plenamente assegurado o exercício do contraditório.

V.3 SOBRE A CIRCULARIDADE DO ARGUMENTO PARA A SUSPENSÃO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE

A Abrafas argumenta que os próprios fundamentos de interesse público invocados na Resolução (insuficiência de capacidade produtiva nacional e dependência de importações) seriam resultado direto do dumping praticado ao longo dos anos, e não uma fragilidade estrutural autônoma. A Abrafas sustenta ainda que a suspensão consolida uma "vulnerabilidade estrutural de abastecimento" e a "dependência do mercado brasileiro em relação à origem investigada" que vem crescendo ao longo dos últimos 15 anos devido a importações desleais.

Não se pretende aqui negar o óbvio, de que as exportações chinesas exercem pressão competitiva significativa sobre as indústrias estabelecidas no Brasil. Esse é um fenômeno global que vem impactando cadeias importantes de vários países. No que incumbe ao Estado brasileiro e ao Gecex em particular, cabe defender a indústria de práticas desleais de comércio, mas também sopesar essa atuação com o interesse público, que não se resume apenas à proteção da indústria doméstica em questão. A Lei nº 12.995/2014, que disciplina o regime de defesa comercial brasileiro, reconhece explicitamente que a aplicação de medidas antidumping deve considerar o interesse público geral, não apenas o interesse da indústria doméstica. O art. 3º do Decreto nº 8.058/2013 autoriza o Gecex a suspender direitos por razões de interesse público, justamente para permitir que se examine se a medida atende ao interesse público brasileiro como um todo.

Dessa forma, consumidores finais, trabalhadores da cadeia têxtil a jusante, importadores e malharias também têm interesses legítimos que devem ser considerados na avaliação de interesse público. Apenas para citar, também há uma medida antidumping suspensa para malhas de poliéster, denotando que as considerações de interesse público do Gecex aplicam-se a diferentes medidas que afetam uma mesma cadeia têxtil. Vale aqui registrar o que se afirma no Anexo II da Resolução Gecex nº 909/2026, de malhas de poliéster: "Acredita-se que o presente caso não se situa de forma isolada no contexto deliberativo. As malhas de poliéster e os fios de poliéster, cuja investigação também resultou em recomendação de aplicação de direitos antidumping definitivos, integram eles sucessivos de uma mesma cadeia produtiva: os fios são insumo relevante para malharias, ao passo que as malhas são insumo direto para confecções e demais usuários a jusante. A apreciação simultânea de medidas antidumping sobre esses dois eles pode demandar avaliação coordenada dos seus efeitos líquidos sobre a cadeia, de modo a evitar que a sobreposição de gravames produza consequências sistêmicas não dimensionadas individualmente. Não se trata de afirmar que uma medida inviabiliza a outra, mas de reconhecer que o contexto deliberativo recomenda cautela sistêmica - e que o procedimento de interesse público é o espaço adequado para essa apreciação".

Logo, não há que se falar de circularidade para justificar a suspensão, como se houvesse uma atitude premeditada para prejudicar a indústria doméstica de fios de poliéster. Trata-se, sim, de uma análise global sobre os impactos sobre toda a cadeia de poliéster, visando a preservação do interesse público, como demonstra o trecho destacado no último parágrafo, retirado da Anexo II da Resolução Gecex nº 909/2026.

VI. Conclusão E RECOMENDAÇÃO

A SE-Camex entende que os argumentos apresentados pela Abrafas no recurso administrativo não prosperam diante do conjunto probatório, das manifestações das partes interessadas e do marco legal que autoriza a suspensão de direitos antidumping por razões de interesse público. A prerrogativa do Gecex de divergir da recomendação técnica do Decom é expressão do poder discricionário da Administração Pública, exercido no âmbito de competência legalmente atribuída e com finalidade expressamente delimitada.

Ante o exposto na presente Nota Técnica, conclui-se que os três argumentos principais levantados - ausência de fundamentação, violação do contraditório e circularidade, os quais aparecem seguidamente em recursos anteriores da recorrente contra intervenção no direito antidumping por interesse público - não merecem prosperar, conforme síntese apresentada a seguir:

I- a motivação da suspensão é concreta e embasada, considerando o histórico de suspensão de direito por interesse público nesse produto e os elementos destacados na Nota Técnica que embasou a decisão do Gecex, reproduzida no Anexo II da Resolução Gecex nº 910/2026;

II- não há inversão do ônus da prova, vez que a análise de interesse público não se presta a discutir os requisitos legais que fundamentam a aplicação de um direito antidumping, mas sim a oportunidade e conveniência de aplicação da medida tendo em conta elementos de interesse público, dentro do exercício do poder discricionário do Comitê-Executivo de Gestão da Camex;

III- a suspensão da medida até a conclusão de avaliação de interesse público, com base no procedimento estabelecido pela Portaria Secex nº 282/2023, reforça a garantia do contraditório e da ampla defesa, permitindo às demais partes interessadas que apresentem considerações de interesse público antes da efetiva implementação de uma medida que produzirá efeitos para diversos agentes econômicos da cadeia;

IV- há previsão normativa para apresentação de recursos administrativos em relação a decisões do Gecex de intervenção em defesa comercial em razão de interesse público, sendo que o próprio recurso da Abrafas em análise nesta Nota Técnica demonstra a abertura do Gecex para eventual revisão dos atos em questão;

V- na análise de interesse público, a decisão do Gecex considerou os possíveis efeitos da medida sobre toda a cadeia de poliéster, e não apenas na indústria doméstica produtora de fios de poliéster. Dessa forma, não há que se falar em circularidade dos efeitos da suspensão, dado que a decisão do Gecex não tem como intuito prejudicar a indústria doméstica de fios de poliéster, mas tão somente buscar uma avaliação global da medida, tendo em conta a preservação do interesse público do país.

Destaca-se, finalmente, que a suspensão da medida antidumping em razão de interesse pública poderá ser revista, total ou parcialmente, após a conclusão do procedimento de avaliação de interesse público iniciado pela Portaria Secex nº 65/2026. A recorrente terá novamente a oportunidade de apresentar seus argumentos no processo em questão, apoiando a decisão final do Comitê-Executivo de Gestão da Camex sobre a conveniência e oportunidade de aplicação do direito antidumping nos montantes recomendados pelo Decom, de forma aderente ao interesse público dos diversos agentes econômicos da cadeia, inclusive a indústria doméstica de fios de poliéster.

Assim, recomenda-se o indeferimento dos pedidos apresentados no recurso administrativo protocolados pela Abrafas, com a manutenção integral da decisão tornada pública pela Resolução Gecex nº 910/2026, até a conclusão do procedimento de avaliação de interesse público pela Secretaria de Comércio Exterior.

RESOLUÇÃO GECEX Nº 967, DE 2 DE OUTUBRO DE 2026

Dispõe sobre a apreciação dos pedidos de reconsideração apresentados pela produtora/exportadora chinesa Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. e pelas importadoras Nidex Global Appliance Brasil Ltda. e WEG Equipamentos Elétricos S.A., em face da Resolução Gecex nº 854, de 12 de fevereiro de 2026, que aplicou direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos de aço carbono, originárias da China.

O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere o art. 6º, caput, inciso VI, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 8.058, de 26 de julho de 2013; bem como considerando as informações, razões e fundamentos presentes na Nota Técnica SEI nº 2275/2026/MDIC e no Anexo Único da presente Resolução, e o deliberado em sua 241ª Reunião Ordinária, ocorrida em 24 de setembro de 2026, resolve:

Art. 1º Indefere os pedidos de reconsideração apresentados pela produtora/exportadora chinesa Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. e pelas importadoras Nidex Global Appliance Brasil Ltda. e WEG Equipamentos Elétricos S.A., em face da Resolução Gecex nº 854, de 12 de fevereiro de 2026, que aplicou direito antidumping definitivo, por um prazo de até cinco anos, às importações brasileiras de laminados planos de aço carbono, ligados ou não ligados, em forma de chapas (não enrolados) ou em bobinas (rolos), de qualquer largura ou espessura, laminados a frio, comumente classificadas nos subítemos 7209.15.00, 7209.16.00, 7209.17.00, 7209.18.00, 7209.25.00, 7209.26.00, 7209.27.00, 7209.28.00, 7209.90.00, 7211.23.00, 7211.29.10, 7211.29.20, 7225.50.90 e 7226.92.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, originárias da China.

Art. 2º Torna públicos os fatos que justificaram a decisão contida nesta Resolução, conforme consta do Anexo Único.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê



Do pedido de reconsideração apresentado pela Nidec

Inicialmente, a NIDEC afirmou que as partes interessadas da investigação, à exceção das peticionárias, não tiveram direito ao contraditório e à ampla defesa no que diz respeito aos critérios técnicos delimitadores do produto que seria excluído da medida antidumping.

Segundo a importadora, os critérios técnicos utilizados pela Resolução GECEX nº 854/2026 para definição dos produtos excluídos teriam sido apresentados pela primeira vez nos autos do processo em 22 de dezembro de 2025, em manifestação final das peticionárias da medida antidumping, Usiminas, CSN e ArcelorMittal. O protocolo dessa manifestação teria ocorrido em 22 de dezembro de 2025, razão pela qual as demais partes interessadas na investigação não tiveram oportunidade de se manifestar sobre a definição sugerida pelas peticionárias. Nessa data, teria se encerrado o último prazo disponível para apresentação de manifestações finais nos autos. Assim, ainda que houvesse interesse, as partes do processo não tiveram o direito de se manifestar sobre o tema em tempo hábil. Considerando as características técnicas inerentes às investigações antidumping e os significativos impactos econômicos decorrentes de decisões dessa natureza para diversas empresas nacionais e para a economia brasileira, a Nidec afirmou que seria ainda mais grave a ausência de garantia do contraditório e da ampla defesa quanto à definição da exclusão dos produtos.

A Nidec rememorou que todas as discussões relativas à exclusão do aço elétrico de grão não orientado semiprocessado, inclusive aquela por ela própria pleiteada, trataram o produto de forma ampla, sem as delimitações posteriormente definidas pelas peticionárias em sua manifestação final. A empresa entendeu que o verdadeiro vetor da definição adotada pelo DECOM para exclusão dos aços elétricos de grão não orientado semiprocessados teria se baseado na impossibilidade técnica e econômica de substituição entre esses aços especiais e os laminados a frio comuns.

Segundo a Nidec, em nenhum momento da investigação teria sido indicado que o critério para diferenciação dos produtos, e consequentemente para a exclusão dos semiprocessados elétricos do escopo da medida, seria o teor de silício presente nos produtos.

A empresa destacou que o próprio DECOM já teria aventado anteriormente a exclusão do produto da medida antidumping, sem, contudo, tratar dos critérios posteriormente adotados na Resolução GECEX, conforme se observaria do parágrafo 510 da Nota Técnica SEI nº 2.700/2025/MDIC.

A Nidec argumentou que as notas técnicas constituiriam etapas imediatamente anteriores às manifestações finais nas investigações antidumping e que, nesse documento, não haveria qualquer referência aos delimitadores de teor em peso posteriormente indicados na Resolução GECEX nº 854/2026. A empresa concluiu que os critérios técnicos utilizados teriam sido apresentados nos autos apenas em sede de manifestação final, o que teria impedido a própria Nidec e as demais partes interessadas de exercer plenamente o direito à ampla defesa e ao contraditório.

A Nidec sustentou, ainda, que a definição dos critérios para exclusão do aço elétrico de grão não orientado semiprocessado também teria desrespeitado a prática recente do DECOM quanto às fontes de dados utilizadas em investigações antidumping.

A importadora ponderou que, uma vez que seria necessária a delimitação do produto a ser excluído e dado o entendimento de que a composição físico-química dos aços semiprocessados constituiria o critério técnico mais adequado para essa delimitação, deveriam ter sido utilizados dados primários das usinas produtoras do produto, como as peticionárias e o produtor exportador estrangeiro. A Nidec sustentou que materiais técnicos dessas usinas constantes dos autos teriam indicado, com clareza, os conteúdos mínimos e máximos de silício e outras características físico-químicas do produto. Ademais, tais dados teriam sido submetidos à verificação do próprio DECOM, o que lhes conferiria grau adicional de credibilidade.

A Nidec também frisou que a Baosteel produziria aço elétrico semiprocessado com conteúdo de silício inferior ao índice de 0,6% utilizado pelo DECOM para a definição da exclusão do produto. Durante verificação *in loco* realizada nas instalações da produtora e exportadora chinesa Baosteel, com o objetivo de apurar as diferenças entre o aço elétrico de grão não orientado semiprocessado e os demais laminados a frio, o que teria justificado a exclusão dos primeiros do escopo da investigação, teriam sido apresentadas as características químicas que diferenciariam os aços elétricos de grão não orientado semiprocessados dos laminados a frio comuns.

A Nidec argumentou que a leitura dessas informações demonstraria que o teor de silício presente nos aços elétricos de grão não orientado semiprocessados produzidos pela Baosteel seria inferior ao conteúdo apontado pela resolução como delimitador do produto a ser excluído.

A empresa afirmou que tais dados constituíram informações primárias, apresentadas ao DECOM em sede de verificação *in loco* e originárias de produtora do aço objeto da exclusão. Por essa razão, entendeu que essas informações seriam tecnicamente fundamentadas e mais adequadas para a delimitação do produto excluído do que o critério efetivamente adotado para exclusão dos aços elétricos semiprocessados da medida antidumping.

A Nidec ressaltou que não apenas a produtora internacional teria confirmado a existência de aços elétricos com teor de silício inferior ao mínimo de 0,6% indicado na Resolução GECEX nº 854/2026, mas também que uma das peticionárias da medida antidumping produziria aços elétricos com essas características.

A Nidec afirmou que uma das peticionárias da investigação que culminou na aplicação da medida antidumping possuiria em seu portfólio produtos classificados como aços elétricos semiprocessados com teor de silício inferior ao considerado pelo DECOM para definição dos critérios de exclusão desse produto da medida.

A empresa lembrou que o § 2º do art. 1º da Resolução determinou a não aplicação do direito antidumping ao produto "aço elétrico de grão não-orientado semiprocessado, que contenha, em peso, 0,6% no mínimo e 6% no máximo, de silício [...]".

Segundo a Nidec, a Usiminas possuiria em seu portfólio um aço por ela próprio classificado como aço elétrico semiprocessado cujo teor máximo de silício seria de 0,1%, valor inferior ao teor mínimo utilizado pelo DECOM:

AÇO ELÉTRICO SEMIPROCESSADO

As propriedades magnéticas dos aços de grão não orientado semiprocessados (GNO-SF) são otimizadas durante tratamento térmico realizado pelos clientes, que reduz as perdas magnéticas e melhora a permeabilidade. Esses aços possuem excelente planicidade e homogeneidade dimensional, especialmente na condição de borda aparada, que são características requeridas para o puncionamento de lamelas. Esses aços são destinados às aplicações eletromagnéticas em núcleos de pequenos motores industriais, aparelhos domésticos, transformadores e compressores herméticos para refrigeração.

Norma	Grau	Faixa de Espessura (mm)	Composição Química (% p/p)					
			C	Mn	Al	P	S	Si
Usiminas	USI-CORE-550	0,50 / 0,60	0,08 máx.	0,60 máx.	0,030 máx.	0,040 máx.	0,030 máx.	0,60 máx.
	USI-CORE-500		0,01 máx.		0,025 máx.		0,25 ~ 0,70	
	USI-CORE-450		0,10 máx.	0,50 máx.	-		0,020 máx.	0,10 máx.
	USI-CORE-260			0,70 máx.				0,50 mín.
	USI-CORE-230						0,50	

A empresa argumentou que a tabela apresentada pela Usiminas evidenciaria que todas as versões de aços elétricos semiprocessados ofertadas por essa fabricante poderiam conter percentuais inferiores a 0,6% de silício. Acrescentou que já adquiriu produtos USICORE 500 da Usiminas e que tais aços apresentaram conteúdos de silício potencialmente inferiores a esse patamar. Com base nisso, sustentou que existiriam aços elétricos de grão não orientado semiprocessados com teor de silício inferior a 0,6%, motivo pelo qual esses produtos também deveriam ser considerados excluídos da medida antidumping aplicada.

A Nidec concluiu que o critério adotado pela Resolução estaria dissociado da prática de mercado e das características físico-químicas do produto efetivamente excluído do escopo da medida antidumping. Também argumentou que a situação se tornaria mais grave diante da utilização de referências distintas de dados provenientes de fontes primárias.

A Nidec sustentou que, diante da existência de dados primários fornecidos por produtoras nacionais e internacionais de aço, não haveria justificativa para utilização de critério diverso das informações apresentadas por essas empresas.

A empresa argumentou que não se justificaria a escolha das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado em detrimento dessas informações primárias. Segundo a manifestação, a prática histórica da defesa comercial brasileira reconheceria que a classificação tarifária e, consequentemente, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado não definiriam o produto objeto da investigação antidumping, possuindo apenas caráter indicativo. Assim, não deveriam ser empregadas para delimitar produto a ser excluído do escopo investigado, especialmente quando houvesse fontes primárias disponíveis.

A Nidec argumentou que, se a prática do DECOM em investigações antidumping reconheceria a inexistência de efeito vinculante da classificação tarifária para definição do escopo da medida, os mesmos dados não deveriam servir para delimitação desse escopo. Acrescentou que essa escolha se mostraria ainda mais questionável diante da disponibilidade de informações primárias produzidas por usinas siderúrgicas acerca do mesmo critério delimitador adotado.

A Nidec afirmou que a utilização da classificação tarifária e das respectivas notas explicativas para delimitação do produto excluído geraria preocupação adicional, pois o texto do § 2º do art. 1º da Resolução indicou que os produtos excluídos seriam aqueles "comumente classificadas nos subitens 7225.19.00 e 7226.19.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM".

A empresa argumentou que tais NCMs sequer constariam entre os subitens normalmente associados ao produto objeto da investigação, conforme seria possível verificar na Resolução e no portal do DECOM.

Além dessa inconsistência, a Nidec sustentou que o uso dessas NCMs e das notas explicativas correspondentes não capturaria adequadamente a realidade do produto excluído pelo DECOM do escopo da medida antidumping. Segundo a empresa, os códigos mencionados e a nota explicativa utilizada como referência diriam respeito apenas aos aços ao silício, enquanto a exclusão promovida pelo DECOM teria abrangido o aço elétrico de grão não orientado semiprocessado.

A Nidec esclareceu que todo aço ao silício seria considerado um aço elétrico, mas que nem todo aço elétrico seria um aço ao silício classificado na Tarifa Externa Comum.

A empresa acrescentou que as importações de aços elétricos semiprocessados poderiam ocorrer sob diferentes classificações NCM, uma vez que esses produtos poderiam apresentar teores de silício inferiores ao mínimo de 0,6% previsto na Resolução. Nessas hipóteses, não seriam classificados nas NCMs referentes ao aço ao silício, embora continuassem sendo aços elétricos semiprocessados.

Dessa forma, a Nidec entendeu que o estabelecimento de critérios de exclusão baseados exclusivamente na classificação tarifária do aço ao silício não contemplaria todo o universo de produtos originalmente excluídos do escopo pelo DECOM.

A empresa concluiu que a utilização de informações tarifárias, sejam códigos NCM, suas descrições ou as notas explicativas da TEC, não seria adequada para fins de definição do escopo da medida antidumping aplicada. Ainda assim, afirmou compreender que a definição adotada poderia ter resultado de esforço do GECEX para assegurar a efetividade da medida antidumping e, por esse motivo, propôs a apresentação de critérios alternativos para definição do produto a ser excluído da medida.

Caso se confirme o entendimento de que deve ser adotado critério específico para definição do produto a ser excluído da medida antidumping, a Nidec entendeu que o governo brasileiro deveria fazê-lo com base em informações compatíveis com a realidade do mercado, devidamente verificáveis e oriundas de fontes primárias. Na hipótese de o conteúdo de silício dos aços ser adotado como critério para definição dos produtos abrangidos ou excluídos da medida antidumping, a Nidec solicitou que o valor utilizado correspondesse aos dados constantes dos documentos técnicos das produtoras nacionais e internacionais de aço. Mais especificamente, a empresa requereu que, caso o Governo Federal optasse pela utilização desse parâmetro, o teor mínimo adotado fosse de 0,3%, valor que teria sido indicado pela Baosteel durante a verificação *in loco*.

A Nidec argumentou que, consideradas as ponderações realizadas pelo próprio DECOM no processo, a definição dos aços elétricos semiprocessados que deveriam ser excluídos da medida antidumping deveria levar em conta a destinação do produto pelos fabricantes de motores e compressores. A empresa sustentou que uma forma de assegurar que esses aços fossem efetivamente utilizados em aplicações elétricas consistiria na verificação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) dos respectivos importadores. Segundo a manifestação, essa verificação poderia ser realizada no momento da importação dos produtos, permitindo identificar se os importadores utilizariam os aços em aplicações elétricas.

A Nidec ressaltou que tal sugestão teria sido apresentada pelas próprias empresas que representaram a indústria doméstica de laminados a frio, Usiminas, CSN e ArcelorMittal, conforme constaria do Parecer DECOM nº 56/2026/MDIC.

A empresa afirmou que a existência do CNAE 281, referente à fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão, evidenciaria que eventuais importações de aços GNO semiprocessados realizadas por empresas enquadradas nesse código se destinariam a aplicações elétricas.

Com base nisso, a Nidec entendeu que a utilização desse critério estaria alinhada à conclusão segundo a qual os aços GNO semiprocessados destinados a aplicações elétricas deveriam ser excluídos do escopo da medida antidumping.

A empresa também destacou que o emprego do CNAE como mecanismo de limitação ou direcionamento do uso de determinados produtos já teria sido adotado pelo governo brasileiro em outras situações, inclusive em matérias relacionadas a reduções tarifárias.

Como exemplo, argumentou que teria sido concedida redução tarifária temporária para importação de soda cáustica exclusivamente a empresas enquadradas em CNAE específico relacionado à produção de alumina. Segundo a manifestação, nesse caso, o benefício teria sido usufruído apenas por produtores de alumina, sendo o controle realizado por meio da identificação do CNAE das empresas interessadas. A empresa acrescentou que raciocínio semelhante teria sido aplicado pela Resolução GECEX nº 88/2020.

A Nidec concluiu que seria possível controlar as importações do produto excluído da medida por meio da indicação do código CNAE dos importadores nas declarações de importação, em conjunto com a descrição dos produtos constante dessas declarações, sem comprometer a efetividade de eventual medida antidumping aplicada.

Por todo o exposto, a Nidec solicitou:

a reconsideração do disposto no § 2º do art. 1º da Resolução GECEX nº 854/2026, no que diz respeito aos critérios utilizados para delimitação do aço elétrico semiprocessado excluído da aplicação da medida antidumping, de forma que fosse alterado o teor mínimo de silício indicado no texto para 0,3%, com a exclusão da referência às NCMs, que deveriam ser tratadas como meramente indicativas, adotando-se a seguinte redação: "aço elétrico de grão não-orientado semiprocessado, que contenha, em peso, 0,3% no mínimo e 6% no máximo, de silício e 0,08 % no máximo, de carbono e podendo conter, em peso, 1% ou menos de alumínio, com exclusão de qualquer outro elemento em proporção tal que lhe confira as características de outras ligas de aço"

Subsidiariamente, caso o GECEX entendesse pela não reconsideração da decisão proferida, a Nidec solicitou que a presente manifestação fosse apreciada como recurso administrativo perante o Conselho Estratégico da CAMEX.

Do pedido de reconsideração apresentado pela WEG

A WEG afirmou inicialmente que, embora no Parecer, assim como na Nota Técnica de Fatos Essenciais que o antecedeu, que as partes tiveram oportunidade de comentar, constasse a decisão de excluir do escopo os "aços elétricos de grão não-



recursal, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há, pois, que se cogitar de qualquer cerceamento, mas tão somente do regular percurso das fases processuais legalmente estabelecidas, cada qual com prazo e finalidade específicos.

Seguindo na análise dos argumentos, de acordo com a Nidec, em nenhum momento da investigação teria sido indicado que o critério para diferenciação dos produtos, e consequentemente para a exclusão dos semiprocessados elétricos do escopo da medida, seria o teor de silício presente nos produtos. A esse respeito, cumpre destacar outro trecho da manifestação protocolada pela referida importadora em 8 de setembro de 2025:

[a] Nidec/Embraco reforça que os aços GNO, sejam eles semiprocessados ou totalmente processados, **se diferenciam dos laminados a frio considerados no escopo da presente investigação, por conta da maior incidência de silício em sua composição**, que garante as características magnéticas necessárias para este produto, seus usos e aplicações, os diferentes mercados de destinação e a ausência de substitutibilidade entre laminados a frio comuns e os semiprocessados. **Primeiramente destacamos que a inserção do silício é fator determinante para diferenciação do produto**, bem como dos custos de produção e posteriormente preços do produto. **A existência de silício no produto garante as características magnéticas aos aços, fator essencial para utilização destes aços para fins elétricos.** As características magnéticas, decorrentes da existência de silício nos aços semi ou totalmente processados, apresentam especificações técnicas singulares, que buscam atender a demanda dos mercados de produção de motores e equipamentos elétricos. (grifos nossos)

No mesmo documento, a importadora continua:

[a]s matérias primas [sic] e as composições químicas dos laminados a frio comuns são diferentes dos laminados a frio elétricos semiprocessados **por causa da incidência do silício, o que também altera o processo de produção** desses tipos de laminados. Quando analisadas as características físicas, se destacam as qualidades magnéticas dos laminados semiprocessados, qualidades essas inexistentes nos laminados a frio comuns.

Ressalte-se que o relatório de verificação *in loco* da importadora WEG (documento SEI 52777698, de 4 de agosto de 2025) não mencionou proporções específicas de silício, nem a referida importadora apresentou manifestações a respeito, solicitando complementação ou esclarecimentos, mesmo tendo solicitado correção de outra informação contante do seu relatório. Desta forma, não se acomodam os argumentos das manifestantes no sentido de que não houve oportunidade para manifestação.

Convém também assinalar que o propósito da verificação *in loco* na Baosteel America, *trading company* relacionada da produtora chinesa Baosteel, foi o de confirmar a acurácia dos dados submetidos na sua resposta ao questionário do produtor/exportador referentes às operações de exportação para o Brasil. Incidentalmente a equipe verificadora acompanhou explicações de funcionários da Baosteel America a respeito das alegadas diferenças quanto aos produtos aços elétricos e aços estruturais.

A esse respeito, insta frisar que, nas manifestações sobre os aços GNO semiprocessados, nem a própria Baosteel (em manifestação de 15 de agosto de 2025, documento SEI 53080166) nem a WEG (nos documentos 45998673, de 24 de outubro de 2024, 48583204, de 17 de fevereiro de 2025, 49135029, de 10 de março de 2025) mencionaram, em qualquer oportunidade, percentuais específicos de silício nos aços GNO produzidos (pela Baosteel) ou adquiridos (pela WEG), afora a explicação dada quando da verificação *in loco* na empresa Baosteel America.

A esse respeito, reputa-se adequado reproduzir a seguir o texto que constou do relatório de verificação *in loco* da referida empresa (documento SEI 52989693, de 14 de agosto de 2025):

A equipe verificadora indagou se em termos de composição química haveria outras diferenças além do conteúdo de silício (que é entre 0,3% e 1,2% para os aços GNO semiprocessados e menos de 0,3% para os demais aços laminados a frio), ao que a empresa respondeu que não.

Nos autos foram apresentados, ao longo da instrução processual, pedidos de exclusão de produtos denominados "aços GNO semiprocessados", tratados também diversas vezes pelas requerentes por termos como "aços elétricos/magnéticos" e "aços elétricos (GNO)". Ao longo da instrução processual, o DECOM buscou aprofundar de que consistia o produto aço GNO semiprocessado e de que forma tal grupo de produtos se diferenciaria dos demais produtos objeto do escopo da investigação.

Conforme se depreende dos elementos aportados aos autos, e reproduzidos a seguir, diversos produtos podem ser comercializados como "aço GNO semiprocessado", com características não homogêneas entre os fabricantes. A partir dessa constatação, e visando a garantir a efetividade da medida antidumping, inclusive no momento da fiscalização aduaneira, o Departamento entendeu pertinente a utilização de critérios objetivos.

Ainda a respeito de documentação de verificação *in loco*, cumpre destacar os seguintes excertos que reforçam o entendimento desta autoridade investigadora de que eventual aumento da exclusão do escopo da medida antidumping baseado em pedidos específicos de percentuais de silício na composição química dos aços, seja 0,1%, como pretende a importadora WEG, ou 0,3%, como pretendem a importadora Nidec e a produtora/exportadora Baosteel, não merece prosperar.

Figura 1 - Comparação aços teste - Verificação in loco WEG

[CONFIDENCIAL]

Figura 2 - Composição química - Aço elétrico semiprocessado - Catálogo Usiminas

AÇO ELÉTRICO SEMIPROCESSADO

As propriedades magnéticas dos aços de grão não orientado semiprocessados (GNO-SP) são otimizadas durante tratamento térmico realizado pelos clientes, que reduz as perdas magnéticas e melhora a permeabilidade. Esses aços possuem excelente planicidade e homogeneidade dimensional, especialmente na condição de borda aparada, que são características requeridas para o puncionamento de lamelas. Esses aços são destinados às aplicações eletromagnéticas em núcleos de pequenos motores industriais, aparelhos domésticos, transformadores e compressores herméticos para refrigeração.

Norma	Grau	Faixa de Espessura (mm)	Composição Química (% p/p)						
			C	Mn	Al	P	S	Si	
Usiminas	USI-CORE-550	0,50 / 0,60	0,08 máx.	0,60 máx.	0,010 máx.	0,040 máx.	0,020 máx.	0,60 máx.	
	USI-CORE-500		0,01 máx.		0,015 máx.			0,25 ~ 0,70	
	USI-CORE-450		0,10 máx.	0,50 máx.	-			0,10 máx.	
	USI-CORE-260			0,70 máx.				0,50 mín.	
	USI-CORE-230							0,30 mín.	1,50 máx.

Figura 3 - Composição química - Aço Dual Phase - Catálogo Usiminas

AÇO DUAL PHASE

A denominação *dual phase* relaciona-se com a microestrutura do aço que é, predominantemente, formada por ilhas de uma fase dura, martensita, dispersas em uma matriz ferrítica. A presença desses constituintes e suas respectivas frações volumétricas na microestrutura influenciam, diretamente, as propriedades mecânicas desses aços. Essa estrutura proporciona excelente ductilidade, possibilitando altas taxas de encruamento e, também, endurecimento por

encruamento.

São especialmente de peso através da ductilidade/re

Contudo, as características destacadas res

Norma		Grau	Faixa de Espessura (mm)	Composição Química (% p/p)					
				C	Mn	Si	P	S	
Usiminas	USI - DP - 450	0,50 ~ 2,00		0,14 máx.	1,80 máx.	0,5 máx.	0,08 máx	0,015 máx.	
	USI - DP - 500								
	USI - DP - 590	0,80 ~ 2,00	0,15 máx.	2,50 máx.	2,0 máx.	0,040 máx	0,040 máx.		
	USI - DP - 780		0,18 máx.						
	USI - DP - 980		0,23 máx	3,30 máx.		0,090 máx			
	USI - DP - 980 - B		0,15 máx						
	USI - DP - 1180	1,20 ~ 1,80	0,23 máx		2,2 máx.				

Figura 4 - Composição química - Aço Complex Phase - Catálogo Usiminas

AÇO COMPLEX PHASE									
O aço Complex Phase é um material de alta resistência mecânica. Sua microestrutura é constituída por um agregado de várias fases, sendo a matriz composta de ferrita e bainita, de granulação muito fina (menor que 5 microns), com a presença ainda de martensita, constituinte MA, perlita, e, em algumas versões, austenita retida em quantidades residuais. A presença de microaligantes como Nb, introduz na matriz carbonetos finos e estáveis que contribuem para o aumento da resistência mecânica.									
Dependendo do ciclo térmico empregado e do ajuste da composição química os materiais podem ainda apresentar elevada capacidade de dobramento (B) ou ainda especial aptidão a expansão de furo (HE), propriedades essas que os tornam especialmente indicados para aplicações com forte predomínio de dobramento ou ainda em aplicações de flangeamento com forte estiramento das bordas como nos casos de expansão de furo.									
Norma	Grau	Faixa de Espessura (mm)	Composição Química (% p/p)						
			C	Mn	Si	P	S	Outros	
Usiminas	USIGALVE-CP980 - B	1,00 ~ 1,40	0,15 máx.	3,30 máx.	2,00 máx.	0,090 máx	0,040 máx.	-	
	USIGALVE-CP980 - HE								

Figura 5 - Composição química - Aço Estrutural Resistente à Corrosão Atmosférica - Catálogo Usiminas

AÇO ESTRUTURAL RESISTENTE À CORROSÃO ATMOSFÉRICA

São aços que apresentam ótima resistência à corrosão atmosférica quando comparados aos aços carbono comuns. Possuem maior resistência à corrosão atmosférica do que os aços de classe USI-R-COR-III, devido aos maiores teores adicionados de cobre e cromo. O aço estrutural de alta resistência à corrosão atmosférica apresenta elevada resistência mecânica e rigidez e é indicado para produção de telhas, silos, tapamentos laterais da construção civil, forros e peças estruturais.

Norma	Grau	Faixa de Espessura (mm)	Composição Química (% p/p)					
			C	Mn	Si	Cu	Cr	Outros
Usiminas	USI-AR-COR250	0,70 ~ 2,25	0,18 máx.	1,20 máx.	0,35 máx.	0,20 ~ 0,50	0,40 ~ 0,65	-
	USI-AR-COR350			1,40 máx.	0,15 ~ 0,55			Ti: 0,15mín.

Do cotejo dos elementos reproduzidos nas figuras acima extrai-se conclusão que, longe de corroborar a tese das requerentes, evidencia precisamente sua fragilidade. As composições químicas constantes do próprio catálogo da indústria doméstica revelam que o teor de silício não se distribui de modo estanque entre os aços destinados a aplicações elétricas e aqueles voltados a usos estruturais, verificando-se sobreposição de faixas composicionais e, em determinadas hipóteses, a presença desse elemento em aços estruturais em proporção equivalente ou superior à observada em aços apresentados como elétricos semiprocessados. De fato, observa-se dos catálogos acima que a Usiminas divulga produtos denominados comercialmente como "aço elétrico semiprocessado" com teor de silício variando entre 0,25% e 1,5%. De outra parte, a mesma empresa divulga aços destinados a aplicações mecânico-estruturais com teor variando entre 0,5% e 2,2%.

Os dados coligidos na verificação *in loco* realizada na WEG, por sua vez, longe de fixarem um patamar mínimo unívoco de silício, apenas reforçam a ausência de uma linha divisória objetiva e tecnicamente estável entre os dois conjuntos de produtos.

Semelhante quadro probatório, ao invés de revelar critério previamente sedimentado, demonstra que a delimitação do produto excluído demandou, ao contrário, esforço analítico próprio da autoridade investigadora, construído progressivamente ao longo da instrução.

Resta claro, portanto, ser descabido cogitar, como pretendeu a Baosteel, existir "conceito técnico consolidado nos autos da investigação". Tampouco se pode falar em "produto cuja exclusão teria sido 'reconhecida ao longo de toda a instrução processual'", posto que, conforme aduzido em linhas pretéritas, houve construção gradativa do entendimento da autoridade investigadora à luz do conjunto de elementos probatórios e manifestações sucessivamente juntados aos autos.

A própria argumentação apresentada pelas requerentes, que inclusive sugerem critérios discrepantes entre si (0,1% ou 0,3% de silício como parâmetro) também encerra contradição interna que compromete a própria premissa utilizada para distinguir os dois conjuntos de produtos.

Se a maior incidência de silício nos aços elétricos seria elemento fundamental para conferir propriedades, usos e processos produtivos distintos em relação a "aços estruturais", não se mostra coerente sustentar, posteriormente, que essa substância pode estar presente nos aços elétricos em quantidades ínfimas. Tal afirmação esvazia o nexo causal inicialmente proposto entre o teor de silício (se tomado isoladamente como elemento determinante para a aplicação do aço) e as alegadas diferenças entre os produtos, pois uma característica não pode ser simultaneamente essencial à identidade e à utilização dos aços elétricos e, ao mesmo tempo, mostrar-se praticamente ausente em produtos pertencentes a esse mesmo grupo.

A fragilidade do critério torna-se ainda mais evidente diante da possibilidade de que aços estruturais, como o aço USI-AR-COR250 ou o aço USIGALVE-CP980-B apresentem teor de silício superior ao encontrado em determinados produtos denominados como aços elétricos, embora sejam destinados a aplicações distintas para as quais, segundo a própria tese das requerentes, essa substância não seria essencial. Nesse cenário, a incidência de silício não funciona como característica suficiente para identificar aços elétricos, uma vez que pode ser até mais elevada em aços estruturais. Consequentemente, o teor de silício, ao menos nos termos propostos, não permite estabelecer uma linha divisória lógica, estável e tecnicamente consistente entre os dois conjuntos de produtos.

